

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง นารี วิบูลยเสข
กรมทางหลวง

โจทก์
จำเลย

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 มาตรา

พ.ร.ฎ.กำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงพิเศษ สายพระประแดง - บางแค -
ตลิ่งชัน - บางบัวทอง ตอนพระประแดง - บางแค - ตลิ่งชัน พ.ศ.2523 มาตรา

การที่โจทก์นำสืบว่า ที่ดินข้างเคียงที่ดินของโจทก์มีการซื้อขายกันในราคาเท่าใดก่อนมีการประกาศใช้ พระราชกฤษฎีกาก็เท่ากับว่าเป็นการนำสืบให้เห็นว่าที่ดินดังกล่าวมีราคาเท่าใดในวันที่ พระราชกฤษฎีกา ประกาศใช้บังคับนั่นเอง แม้โจทก์ไม่มีราคาซื้อขายมาแสดงว่าในวันดังกล่าวที่ดินของโจทก์มีราคาเท่าใด แต่โจทก์นำสืบว่าที่ดินที่มีอาณาเขตติดต่อกันมีราคาตารางวาละ 1,655 บาท และที่ดินข้างเคียงตารางวาละ 1,887 บาท ย่อมฟังได้ว่าที่ดินของโจทก์มีราคาตามที่ซื้อขายกันในท้องตลาดไม่ต่ำกว่าตารางวาละ 1,655 บาท การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์แม้จะกระทำเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนทั่วไปก็ตาม แต่รัฐก็มีหน้าที่จ่ายค่าทดแทนเพื่อบรรเทาความเสียหายแก่เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนตามความเหมาะสมและเป็นธรรมทั้งต้องปฏิบัติต่อเจ้าของที่ดินทุกคนอย่างเสมอภาคกัน

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 704 แขวงบาง
ระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 5,158 ตารางวา พร้อมบ้านพักอาศัยและ

สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ รวม 16 รายการ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2523 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงพิเศษสายพระประแดง-บางแค-ตลิ่งชัน-บางบัวทองตอนพระประแดง-บางแค-ตลิ่งชัน พ.ศ. 2523 โดยกำหนดให้อธิบดีกรมทางหลวงเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกามีหน้าที่จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกทางหลวงสายดังกล่าวตัดผ่านที่ดินของโจทก์ถูกเขตทางหลวงสายดังกล่าวตัดผ่านหมดทั้งแปลงจำเลยได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้ตารางวาละ 1,300 บาท พืชผลไม้เป็นเงิน 96,940 บาทและสิ่งปลูกสร้างสิ่งอื่น ๆ ซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินเป็นเงิน 1,310,322 บาท จำเลยได้นำเงินค่าทดแทนที่ดินจำนวน 6,705,400 บาท ไปวางไว้ที่สำนักงานวางทรัพย์สินกลาง กรมบังคับคดีเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2529 โจทก์ไปขอรับเงินจำนวนดังกล่าวแล้วและเห็นว่าค่าทดแทนสำหรับที่ดินยังต่ำกว่าราคาที่แท้จริงจึงได้สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกค่าที่ดินเพิ่มขึ้นตามความเป็นธรรม เพราะที่ดินของโจทก์มีสภาพเป็นที่อยู่อาศัย และได้ปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้เป็นสถานที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งที่ดินในบริเวณใกล้เคียงซึ่งถูกเวนคืนสร้างทางหลวงเช่นเดียวกัน แต่มีสภาพด้อยกว่าเป็นที่ลุ่มมีน้ำท่วมขังไม่มีการปรับปรุงพื้นที่ จำเลยได้ให้ค่าทดแทนที่ดินตารางวาละ 1,655 บาท เมื่อปี 2522 ได้มีการซื้อขายที่ดินแปลงอื่นซึ่งมีเขตติดต่อกับที่ดินของโจทก์ในราคาตารางวาละ 1,887 บาท ส่วนปี 2524 ซื้อขายกันราคาตารางวาละ 3,000 บาท ดังนั้นในปี 2523 ซึ่งเป็นปีที่พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงพิเศษฯ ใช้บังคับ ที่ดินของโจทก์ควรมีราคาตารางวาละ 3,100 บาท จำเลยจึงต้องจ่ายค่าทดแทนให้โจทก์เพิ่มขึ้นเป็นเงิน 9,284,400 บาท กับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี คิดถึงวันฟ้องเป็นเวลา 7 ปีเศษ เป็นเงิน 4,874,310 บาท ขอให้จำเลยชำระเงิน 14,158,710 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินจำนวน 9,284,400 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยได้ดำเนินการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 76 ซึ่งบัญญัติว่าเงินค่าทดแทนนี้ถ้าไม่มี บทบัญญัติเป็นพิเศษในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งออกตามข้อ 63 แล้วให้กำหนดเท่าราคาของทรัพย์สินตามราคาธรรมดาที่ซื้อขายในท้องตลาดในวันที่ พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงใช้บังคับ โจทก์ไม่นำหลักฐานการซื้อขายที่ดิน ของโจทก์ในวันหรือก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงใช้บังคับมา แสดงต่อจำเลย จำเลยจึงกำหนดเงินค่าทดแทนให้โจทก์โดยอาศัยบัญชีกำหนด จำนวนราคาที่ดินตามราคาตลาดเพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์สำหรับเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในท้องที่เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะ กรรมการได้กำหนดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2521 และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2522เปรียบเทียบกับประกาศราคาราปานกลางของที่ดิน ตามพระราชบัญญัติ บำรุงท้องที่ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2520 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2521 เป็นต้นไปเป็นเวลา 4 ปี โดยถือเอาราคาที่สูงกว่าเป็นเกณฑ์ในการจ่ายค่าทดแทน สำหรับที่ดินของโจทก์ถือตามราคาบัญชีกำหนดจำนวนราคาที่ดินตามราคาตลาดเพื่อ ใช้เป็นทุนทรัพย์สำหรับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จะมีราคาตารางวาละ 600 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่า เป็นเกณฑ์คำนวณจ่ายค่า ทดแทนให้โจทก์ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้าง ทางหลวงพิเศษดังกล่าวได้ประกาศเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2523 ภายหลังบัญชี กำหนดราคาที่ดินตามราคาตลาดเพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์สำหรับเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2522 เป็นเวลา 1 ปี จำเลยจึงเห็นสมควรกำหนดราคาที่ดินของโจทก์เพิ่มขึ้นโดยนำบัญชี กำหนดจำนวนราคาที่ดินตามราคาตลาดเพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์สำหรับเรียกเก็บค่า ธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในท้องที่เขตตลิ่งชันซึ่งคณะ กรรมการได้กำหนดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2524 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1

มกราคม 2525 มาคำนวณเฉลี่ยด้วย ซึ่งตามบัญชีดังกล่าว ที่ดินของโจทก์มีราคา
ตารางวาละ 2,000 บาท เมื่อนำเฉลี่ยแล้วเห็นควรกำหนดที่ดินของโจทก์ให้มีราคา
ตารางวาละ 1,300 บาทจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าทดแทนเพิ่มแก่โจทก์ โจทก์ไม่
เคยทวงถามจึงไม่มีสิทธิให้จำเลยชำระค่าดอกเบี้ยตามฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 1,831,090 บาทพร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2523 เป็นต้นไปจนกว่าจะ
ชำระให้โจทก์เสร็จ

โจทก์อุทธรณ์ขอให้จำเลยใช้เงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นจากที่ศาลชั้นต้นให้
ราคาตารางวาละ 1,655 บาท เป็นตารางวาละ 2,214 บาทเพิ่มขึ้นอีกตารางวาละ
559 บาท เป็นเงิน 2,883,322 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับ
แต่วันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงพิเศษฯ ใช้บังคับ
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยอุทธรณ์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์มีหน้าที่นำสืบให้เห็นว่าที่ดินของ
โจทก์มีราคาในท้องตลาดในวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้าง
ทางหลวงพิเศษฯ ใช้บังคับมีราคาตารางวาละเท่าใด แต่โจทก์ไม่สามารถนำสืบให้ศาล
เห็นได้ว่าที่ดินของโจทก์มีราคาเท่าใด การที่จำเลยกำหนดค่าทดแทนที่ดินของโจทก์
ในราคาตารางวาละ 1,300 บาท จึงเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแล้วนั้นโจทก์มี
นายวรพงศ์ จักรเสน ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์เบิกความว่าก่อนประกาศใช้พระราช
กฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงพิเศษสายพระประแดง-บางแค-

ตลิ่งชัน-บางบัวทอง ตอนพระประแดง-บางแค-ตลิ่งชัน พ.ศ. 2523 ได้มีการซื้อขายที่ดินข้างเคียงกับที่ดินของโจทก์คือแปลงที่มีอาณาเขตติดต่อกับที่ดินของโจทก์ในราคาตารางวาละ 1,655 บาทและที่ดินแปลงที่อยู่ถนนสายปิ่นเกล้า-นครชัยศรี คนละฝั่งกับที่ดินของโจทก์ในราคาตารางวาละ 1,887 บาท ปรากฏตามแผนผังเอกสารหมายเลข จ.45 ในเรื่องนี้นอกจากจำเลยจะไม่ได้นำเสนอสืบปฏิเสธแล้ว นายประดิษฐ์ เอี่ยมสำอางค์หัวหน้าฝ่ายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและนิติการของจำเลยซึ่งมาเบิกความเป็นพยานจำเลยได้ยอมรับว่าเป็นความจริง ปรากฏตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการปรองดองฯ เอกสารหมายเลข 3 หน้า 3 ข้อ 1 และข้อ 3 การที่โจทก์นำเสนอว่าที่ดินข้างเคียงที่ดินของโจทก์มีการซื้อขายกันในราคาตารางวาละเท่าใดก่อนมีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวก็เท่ากับเป็นการนำเสนอให้เห็นว่าที่ดินดังกล่าวมีราคาในท้องตลาดตารางวาละเท่าใดในวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับนั่นเองสำหรับที่ดินของโจทก์ แม้โจทก์ไม่มีราคาซื้อขายมาแสดงว่ามีราคาตารางวาละเท่าใดในวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงพิเศษฯ ใช้บังคับเพราะโจทก์ซื้อมาตั้งแต่ปี 2510 แต่การที่โจทก์นำเสนอฟังได้ว่าที่ดินซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับที่ดินของโจทก์มีราคาตารางวาละ 1,655 บาทและที่ดินที่อยู่ข้างเคียงที่ดินของโจทก์มีราคาตารางวาละ 1,887 บาทก็ย่อมฟังได้ว่าที่ดินของโจทก์มีราคาธรรมดาที่ซื้อขายกันในท้องตลาดในวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงพิเศษฯ ใช้บังคับไม่ต่ำกว่าตารางวาละ 1,655 บาทดังนั้นที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดให้จำเลยจ่ายค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ในราคาตารางวาละ 1,655 บาท จึงเป็นราคาที่เหมาะสมและชอบธรรมแล้ว ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

ข้อที่จำเลยฎีกาว่า การเวนคืนที่ดินของราษฎรเพื่อสร้างทางหลวงนั้นเป็นการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนทั่วไป การที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจ่ายค่าทดแทนให้แก่ราษฎรที่ถูกเวนคืนที่ดินไม่ใช่เป็นการซื้อขายที่ผู้ถูกเวนคืนจะเรียกร้องให้ใช้ค่าเสียหาย เสมือนหนึ่งว่าได้ขายที่ดินต่อเอกชนด้วยกัน โจทก์จึงจะ

นำราคาซื้อขายที่ดินระหว่างเอกชนต่อเอกชนมาเป็นเกณฑ์ไม่ได้ นั่นเห็นว่า แม้การเวนคืนที่ดินของราษฎรเพื่อสร้างทางหลวงเป็นการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนทั่วไปดังที่จำเลยอ้างก็ตาม แต่รัฐก็มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าทดแทนที่ดินเพื่อเป็นการบรรเทาผลร้ายแก่เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนตามความเหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งต้องปฏิบัติต่อเจ้าของที่ดินทุกคนโดยเสมอภาคกันด้วยกรณีของโจทก์จะเห็นได้ว่า ที่ดินของโจทก์เป็นที่ดินที่ได้ถมดินและปรับปรุงเป็นสวนผลไม้ และที่อยู่อาศัย มีสภาพพร้อมรื้อสอยงามปรากฏตามภาพถ่ายหมาย จ.4 ถึง จ.17 จำเลยกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้ตารางวาละ 1,300 บาท แต่ที่ดินของบริษัทเงินทุนแหลมทองจำกัด ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับที่ดินของโจทก์และโจทก์นำสืบว่าเป็นที่ดินที่มีสภาพเป็นที่ลุ่มยังไม่ได้ถมดินและทำการปรับปรุงใด ๆ โดยจำเลยไม่ได้นำสืบได้แย้ง จำเลยกลับกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้ตารางวาละ 1,655 บาท เช่นนี้ ย่อมเห็นได้ชัดแจ้งว่าไม่เป็นธรรมสำหรับโจทก์ดังนั้น การที่โจทก์เรียกร้องเอาค่าทดแทนที่ดินสูงกว่าค่าทดแทนที่จำเลยกำหนดให้โดยขอให้จ่ายค่าทดแทนที่ดินตามราคาธรรมดาที่ซื้อขายกันในท้องตลาดในวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงพิเศษฯ ใช้บังคับจึงชอบที่จะกระทำได้ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้นเช่นเดียวกัน"

พิพากษายืน

(ชูชาติ ศรีแสง-สวิน อักษรายุธ-วินัย วิมลเศรษฐ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ